



PERJANJIAN KERJASAMA PEMELIHARAAN KOMPRESOR UDARA
PT. TONGCENG MAGNET WIRE
DENGAN
PT. REFTECH JAYA OPTIMA
Nomor: 001/BDG/TMW-RJO/II/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Februari 2025, Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani antara :

-----**PIHAK PERTAMA**-----

PT. REFTECH JAYA OPTIMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung Selatan serta beralamat di Negla Kencana Residence Blok B No. 2 Kelurahan Pasanggraha Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **ARIEF RACHMAN** selaku **Directur**, secara sah bertindak atas kuasa Direksi untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”.

-----**PIHAK KEDUA**-----

PT. TONGCENG MAGNET WIRE, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bekasi serta beralamat di JL. Jababeka VII Blok R1 KLMN Kelurahan Wangunharja Kecamatan Cikarang, Kab Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, dalam hal diwakili oleh **MILENIA**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”.

Maka dengan ini sepakat mengadakan perjanjian kerjasama service kontrak untuk unit compressor menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :



PASAL 1

DEFINISI

Perjanjian ini mempunyai pengertian yang didefinisikan secara tegas dinyatakan lain sebagai berikut:

1. **Kompresor Udara** adalah mesin supply udara untuk menunjang operasinal mesin produksi.
2. **Penggantian suku cadang/spare part** adalah adanya penyiapan suku cadang untuk persiapan ketika adanya kerusakan yang mendadak atau saat penggantian dilakukan service berkala.
3. **Lampiran** adalah Semua lampiran-lampiran dan bagian-bagian sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian ini bertujuan untuk membuat kesepakatan antara PARA PIHAK dengan lingkup kerjasama di Lokasi usaha PIHAK PERTAMA, yang meliputi:

1. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan perawatan compressor udara milik PIHAK PERTAMA serta memastikan mesin yang dipelihara dapat dioperasikan secara baik.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan laporan berupa informasi atau hasil analisa saat pemeliharaan atau perbaikan mesin kompresor udara.
3. **PARA PIHAK** melakukan pengecekan atas mesin-mesin beserta fasilitas pendukungnya yang akan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum ditandatanganinya berita acara serah terima operasi, penyerahan mesin-mesin kepada **PIHAK KEDUA** tidak termasuk dengan Spare Part / Suku Cadang, sehingga apabila **PIHAK PERTAMA** memerlukan Spare Part dalam pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan.
4. **PIHAK PERTAMA** melakukan pemeliharaan seluruh peralatan atau bagian dari ruangan lingkup mesin kompresor udara dilokasi **PIHAK KEDUA**



PASAL 3

JANGKA WAKTU

1. Para pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dalam jangka waktu selama **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal **1 Mei 2025** sampai dengan berakhir tanggal **1 April 2026** (selanjutnya disebut “**Jangka Waktu**”)
2. Berdasarkan ayat 1 diatas perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan dibahas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
3. Apabila salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

PASAL 4

PENYERAHAN MESIN COMPRESSOR UDARA

1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan 2 (dua) unit mesin compressor dan 1 (satu) unit dryer, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran penawaran untuk pemeliharaan dan perbaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** memerlukan spare part /suku cadang untuk perbaikan dan pemeliharaan di luar kontrak, maka **PIHAK KEDUA** wajib membeli spare part/ suku cadang untuk kebutuhan tersebut.
3. **PIHAK PERTAMA** wajib mengembalikan seluruh mesin-mesin milik **PIHAK KEDUA** beserta peralatan dan perlengkapannya, termasuk spare part/suku cadang yang telah diserahkan dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** pada saat berakhirnya Perjanjian, dalam kondisi yang baik, dapat beroperasi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasi.



PASAL 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban :

1) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Menyediakan spare part atau suku cadang yang dibutuhkan pada saat pemeliharaan dan perbaikan compressor udara diluar contract.
- b. Menyediakan waktu shutdown setiap mesin kompresor udara untuk dilakukan pemeliharaan dan perbaikan.
- c. Memberikan peringatan atau teguran baik secara lisan atau tertulis, apabila **PIHAK KEDUA** telah diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali tidak menjalankan tugas dan kewajibannya **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengakhiri perjanjian ini.
- d. Memotong biaya jasa maintenance dan atau menunda pembayaran dalam jangka waktu tertentu, apabila **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:

- a. Bertanggung jawab untuk general check dan perbaikan (service) dengan jadwal 4 (empat) kali kunjungan dalam 1 (satu) tahun untuk unit **Compressor Screw**. Serta 1 (satu) kali kunjungan untuk **Compressor Piston** per 1 tahun maksimal sampai bulan April 2026.
- b. Bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan jadwal maintenance.
- c. Bertanggung jawab untuk kelayakan operasional mesin compressor udara berkesinambungan agar tidak down.
- d. Mematuhi seluruh peraturan dan kebijakan di bidang kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang berlaku di lokasi proyek **PIHAK KEDUA**.
- e. Bertanggung jawab atas keamanan aset **PIHAK KEDUA** yang berada di Lokasi Proyek yang belum atau tidak diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- f. Merawat dan menjaga infrastruktur yang berada di Lokasi **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 6****BIAYA PEMELIHARAAN**

Biaya/ Pemeliharaan adalah sebesar:

No	Deskripsi	Qty	Harga/ Unit	Jumlah
1	Kontrak service Type Kompessors: Screw Compressor	1	Rp 28.600,000,00	Rp 28.600,000,00
2	Kontrak service Type Kompessors: Piston Reciprocating*)	1	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00
TOTAL				Rp 33.100.000,00

*) Pekerjaan Service Piston dilakukan 1 tahun sekali, Maksimal sampai bulan April 2026

1. Para Pihak menyetujui, harga tersebut belum termasuk pajak PPN 12%, dan PPH 2% untuk Service
2. Masing-masing Pihak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menanggung dan membayar pajak yang timbul dari pekerjaan ini berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia.
3. PARA PIHAK berhak akan melakukan pemungutan/ pemotongan atas pajak yang timbul sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia.

PASAL 7**CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran dilakukan setelah diterbitkan dan disampaikannya invoice oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Invoice akan dikirimkan di awal masa pemeliharaan melalui email (softcopy) dan kurir ekspedisi (hardcopy).
2. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara Transfer dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah invoice diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Setiap pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening **PIHAK PERTAMA** di:

Bank : **BCA**
Cabang : **Bandung Jl. Asia Afrika**
No. Rekening : **008 – 6289 - 789**
Atas Nama : **PT. Reftecch Jaya Optima**

**PASAL 8****PENYERAHAN KEMBALI MESIN**

Apabila Perjanjian ini berakhir, **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan kembali mesin - mesin genset beserta peralatan dan perlengkapannya kepada **PIHAK KEDUA** dalam kondisi baik dan terpelihara, termasuk kewajiban untuk menyerahkan seluruh fasilitas termasuk jaringan dalam kondisi baik yang akan dibuatkan berita acara penyerahan kembali.

PASAL 9**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Hal-hal yang dapat membuat berakhirnya perjanjian apabila:
 - a. Tidak ditaatinya atau tidak dipenuhinya seluruhnya atau salah satu dari pasal-pasal dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian, maka PIHAK yang membatalkan wajib melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian ini berlaku efektif .
 - b. Salah satu PIHAK dinyatakan bangkrut atau pailit oleh instansi yang berwenang.
 - c. Dibubarkan/dilikuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Sahamnya atau menjadi bubar menurut hukum.
2. Berdasarkan kesepakatan Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian. Para PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan persetujuan pengadilan sebagai prasyarat pengakhiran Perjanjian.
3. Dengan putusnnya perjanjian ini oleh sebab-sebab diatas tidak berarti hapusnya kewajiban- kewajiban yang timbul sebagai akibat dari berlakunya perjanjian ini oleh masing-masing PIHAK.



PASAL 10

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan “**Force Majeure**” adalah setiap kejadian yang timbul di luar kekuasaan yang wajar dari Para Pihak, yang meliputi pada kejadian-kejadian berikut: bencana alam (epidemi, tsunami/gelombang pasang, petir, gempa bumi, banjir, angin puyuh), pandemic/ wabah, kebakaran, perang, huru-hara, perang saudara, terorisme, pemberontakan, kudeta atau sabotase, termasuk perubahan peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku yang kesemuanya secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi Force Majeure, Perjanjian ini tidak secara otomatis berakhir. Para Pihak sepakat untuk melakukan pembicaraan guna menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul akibat adanya Force Majeure tersebut. Masing-masing Pihak dibebaskan dari sanksi atas tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban pada waktunya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh peristiwa Force Majeure
3. Dalam hal adanya Force Majeure, Pihak yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya Force Majeure

PASAL 11

KERAHASIAAN

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menjaga kerahasiaan terhadap setiap informasi dan materi dalam bentuk apapun yang diterima dan dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Perjanjian ini.
2. Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** tidak dibenarkan untuk melakukan publikasi secara melawan hukum, atas sebagian atau secara keseluruhan dari data, hasil, temuan, dokumen, laporan atau informasi lainnya atau jenis apapun milik **PIHAK KEDUA** yang tercakup dalam lingkup Perjanjian ini.
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** dengan sengaja menyebabkan terjadinya kebocoran informasi, dokumen, laporan, temuan, data on disk atau hal lainnya milik **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** bersedia dituntut secara hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.



PASAL 12

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PARA PIHAK dengan ini menjamin sebagai berikut:
 - a. Bahwa PARA PIHAK adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia dan telah memenuhi persyaratan serta memperoleh izin-izin yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - b. Bahwa PARA PIHAK sampai saat penandatanganan PERJANJIAN ini tidak tersangkut dalam suatu perkara/sengketa baik Pidana maupun Perdata oleh Pihak Manapun.
 - c. Bahwa orang yang bertindak/mewakili serta menandatangani PERJANJIAN ini adalah orang yang berwenang mewakili Perseroan dan telah mendapat persetujuan secara sah menurut hukum dari tiap PARA PIHAK.
2. Apabila di kemudian hari ternyata timbul masalah-masalah/gugatan dan/tidak terpenuhinya sehubungan dengan apa yang telah dijaminakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan bertanggungjawab secara penuh menurut hukum yang berlaku dan dengan ini membebaskan tuntutan baik Pidana maupun Perdata kepada **PIHAK KEDUA** atas tidak terpenuhinya hal yang dijaminakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini, dalam semua aspeknya, diatur, diterjemahkan, ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah.
3. Jika musyawarah tidak memperoleh hasil yang diharapkan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan di Jakarta Pusat. Untuk itu Para Pihak sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.



PASAL 14

LAIN-LAIN

Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercantum atau terangkum dalam perjanjian ini dapat diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang masing-masing satu rangkap, oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta ditandatangani oleh wakil-wakil dari Para Pihak

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT. REFTECH JAYA OPTIMA

PT. TONGCENG MAGNET WIRE